

SYAHRUL NAZMI BIN MOHD SAREN

lwn

NUR HIDAYATUL LYANA BINTI ROSLI

Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Ahli Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip bin Mat Jakir (Ahli Panel) Pada 19 Februari 2021 bersamaan 07 Rejab 1442H

Kes Semakan No. 10000-003-0003-2021

Seksyen 68(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Pemohon: Encik Mohd Redzuan bin Ramli daripada Tetuan Mohd Redzuan Ramli & Associates.

PERMOHONAN

1) Pemohon memfailkan permohonan semakan ini untuk mendapatkan perintah seperti berikut;

- 1.1 Mahkamah Yang Mulia ini membuat semakan terhadap perintah yang diputuskan oleh Yang Arif Haji Solehan bin Haji Md Yatim secara material dihakimkan semata-mata berdasarkan pengetahuan mengenai fakta kes tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas (selepas ini disebut sebagai “ Yang Arif Hakim Bicara tersebut ”) yang telah diputuskan pada 09 Disember 2020 melalui Permohonan No.: 10200-041-0466-2020.

- 1.2 Apa-apa Perintah atau relif yang difikirkan adil dan sesuai manfaat oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

FAKTA KES DAN PROSIDING DI MAHKAMAH-MAHKAMAH TINGGI SYARIAH

2) Pemohon dan Responden telah berkahwin pada 19 Februari 2016 di Masjid RRI, Sungai Buloh, Negeri Selangor Darul Ehsan dengan berwalikan bapa kandung Responden dan bercerai pada 23 Mei 2019 dengan kebenaran Mahkamah di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Langat, Selangor. Perkahwinan pasangan ini telah dikurniakan dengan seorang (1) orang cahayamata perempuan bernama ELENA JASMINE BINTI SYAHRUL NAZMI (No. MyKid : 180310-14-0502) yang kini berumur tiga (3) tahun.

3) Pemohon telah memperolehi satu perintah Interim Hak Jagaan Anak melalui Permohonan No.: 10300-038-0270-2019 pada 22 Ogos 2019 yang antara lain memerintahkan seperti berikut:

- i. ...
- ii. Mahkamah memerintahkan bahawa hak jagaan sementara anak (hadhanah) bernama Elena Jasmine binti Syahrul Nazmi (No. Mykid: 180310-14-0502) diberikan kepada Responden (Ibu).
- iii. Mahkamah memerintahkan bahawa hak lawatan, bersama dan **tanpa bermalam** dengan anak tersebut diberikan kepada Pemohon (Bapa) pada minggu kedua dan keempat setiap bulan dengan diambil pada hari

Ahad dari jam 10.00 pagi dan dikembalikan semula sebelum jam 4.00 petang.

4) Pemohon telah memfailkan semakan terhadap keputusan Perintah Interim Hak Jagaan Anak tersebut melalui Semakan No.: 10000-003-0094-2019 dan pada 31 Januari 2020 Mahkamah Rayuan Syariah Selangor telah memerintahkan seperti berikut:

- i. Permohonan Semakan Pemohon diterima,
- ii. Perintah kes Permohonan No. 10300-038-0270-2019 bertarikh 22hb Ogos 2019 bagi butiran 2 dan 3 dipinda kepada Mahkamah memerintahkan bahawa hak lawatan, bersama dan **bermalam** dengan anak tersebut diberikan kepada Pemohon (bapa) pada minggu kedua dan keempat setiap bulan dengan diambil pada hari Sabtu jam 10.00 pagi dan dikembalikan semula pada hari Ahad jam 6.00 petang. Perintah ini berkuatkuasa sehingga kes induk diputuskan.

5) Seterusnya pada 30 Julai 2020 Pemohon telah memfailkan permohonan untuk meminda Perintah Interim Hak Jagaan Anak tersebut melalui Permohonan No.: 10200-099-0344-2020. Pada sebutan pertama kes tersebut, Peguam Syarie Responden memohon secara lisan untuk memfailkan bantahan awal terhadap permohonan untuk meminda Perintah Interim Hak Jagaan Anak tersebut.

6) Pendaftar Mahkamah telah menetapkan untuk memberi laluan kepada Permohonan Bantahan Awal dan menangguhkan kes Permohonan Meminda Perintah Interim Hak Jagaan Anak tersebut. Pemfailan kertas kausa untuk kes Bantahan Awal telah ditetapkan dengan pemfailan Permohonan Bantahan Awal

pada 23 September 2020, pemfailan Afidavit Jawapan, pemfailan Afidavit Balasan dan tarikh sebutan di hadapan YA Hakim Bicara ditetapkan pada 9 Disember 2020.

7) Pada 9 Disember 2020 YA Hakim Bicara telah membuat keputusan seperti berikut:

- i. Permohonan Bantahan Awal Responden diterima
- ii. Kes Permohonan No.: 10200-099-0344-2020 untuk mengubah Perintah Interim Hak Jagaan Anak dibatalkan.
- iii. Kos sebanyak RM 5,000.00 dikenakan kepada Pemohon.

8) Permohonan semakan ini dibuat berdasarkan alasan-alasan berikut;

- 8.1 Tarikh 9 Disember 2020 adalah tarikh sebutan yang diberikan oleh Pendaftar untuk mendapatkan arahan lanjut daripada YA Hakim Bicara berhubung kedua-dua kes Permohonan Mengubah Perintah Interim dan Permohonan Bantahan Awal.
- 8.2 Pemohon dan Responden belum diarahkan oleh Pendaftar untuk memfailkan hujah penggulangan bagi kes Permohonan Bantahan Awal.
- 8.3 Berdasarkan Alasan Penghakiman yang dibuat oleh YA Hakim Bicara, penghakiman tersebut dihakimkan semata-mata berdasarkan

pengetahuan mengenai fakta kes tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas.

8.4 Perkara yang disentuh oleh YA Hakim Bicara dalam menerima Bantahan Awal Responden adalah seperti berikut :

- i. YA Hakim Bicara berpendapat bahawa Perintah Interim Hak Jagaan anak tidak boleh diubah atau dipinda;
- ii. Pemohon hendaklah membuat permohonan ke Mahkamah Rayuan sekiranya berhasrat untuk mengubah dan meminda Perintah Interim Hak Jagaan anak tersebut;
- iii. Tiada peruntukan khusus yang membolehkan Perintah Interim Hak Jagaan anak diubah atau dipinda.

8.5 Prinsip YA Hakim Bicara bahawa Perintah Interim Hak Jagaan Anak tidak boleh dipinda atau diubah tidak mendatangkan keadilan kepada Pemohon sebagai bapa kepada anak tersebut.

8.6 Pemohon memfailkan Permohonan Mengubah Perintah Interim Hak Jagaan Anak atas alasan telah berlaku perubahan matan dari sudut fizikal dan mental anak tersebut manakala Pemohon juga telah berkahwin lain dan mempunyai seorang anak perempuan yang berumur tiga (3) bulan.

8.7 Perintah Interim Hak Jagaan Anak yang dikeluarkan oleh YA Hakim Bicara yang membataskan hak lawatan dan bersama sebanyak dua (2)

kali sebulan adalah jelas menyalahi hukum Syarak, undang-undang, fitrah dan norma-norma kehidupan yang normal.

- 8.8 Prinsip YA Hakim Bicara bahawa Perintah Hak Jagaan Sementara tidak boleh diubah adalah prinsip yang salah dan tidak bertepatan dengan undang-undang dan hukum Syarak kerana tidak ada mana-mana peruntukan undang-undang dan nas Syarak menyatakan bahawa Perintah Interim Hak Jagaan Anak tidak boleh diubah atau dipinda.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH NEGERI SELANGOR

9) Sukacita kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

10) Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 -

Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014
Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah
Rayuan Syariah

“Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Tahun 2014 pada 3 dan 4 Muharram 1436H bersamaan 27 hingga 28 Oktober telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai Arahan Amalan berhubung dengan peraturan semakan kes di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mengikut peraturan seperti berikut : -

- 1. Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan.*
- 2. Permohonan semakan kes oleh pihak-pihak hendaklah dibuat melalui Notis Permohonan bersama dengan Afidavit kecuali permohonan Hakim Syarie.*
- 3. Senarai kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan adalah ;*
 - i. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan nas Al-Quran / Al-Sunnah / Ijma' atau Qias seperti tempoh iddah tiga kali suci ketika isteri mengandung yang sepatutnya hingga melahirkan anak.*
 - ii. Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan peruntukan undang-undang sedia ada seperti menjatuhkan hukuman penjara melebihi tempoh yang ditetapkan oleh Akta / Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.*
 - iii. Kesilapan / kekhilafan oleh Hakim Bicara yang bersifat teknikal seperti kesilapan penulisan atau catatan bicara, kesilapan membuat rujukan prosedur dan undang-undang keterangan seperti perintah penyampaian gantian secara iklan dilaksanakan oleh pihak Defenden.*
 - iv. Apabila hukuman yang diputuskan oleh seseorang Hakim Syarie semata-mata berdasarkan pengetahuannya mengenai fakta kes*

tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas.

- v. Apabila ternyata kepada pihak Hakim Syarie mengenai kesilapan yang berlaku disebabkan keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh kedua belah pihak.*
- 4. Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.*
- 5. Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.*
- 6. Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.*
- 7. Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).*
- 8. Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan tau keputusan yang telah dikeluarkan.*
- 9. Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan.*
- 10. Keputusan / perintah oleh Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh disemak oleh Mahkamah yang sama atau Panel Rayuan Syariah yang berlainan kerana tidak ada bidang kuasa. Rujukan boleh dilihat sebagaimana yang diputuskan di dalam kes Siti Nurhayati Binti Mohd Daud lwn. Wan Shahrman Bin Wan Suleiman dan seorang lagi [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 84-96 dan Wan Khairani Binti Mahmood lwn. Ismail Bin Mohamd [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 140-149.*

11. *Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi”*

2. *Arahan Amalan No. 13 Tahun 2003 adalah dibatalkan.*

Arahan Amalan ini berkuatkuasa mulai 31 Disember 2014.

11) Di samping itu juga, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes ***Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah***, JH 36 (2), kes ***Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid***, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes ***Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman***, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes ***Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra***, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

12) Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

13) Berdasarkan permohonan Pemohon, kami telah meneliti alasan-alasan permohonan semakan yang telah dikemukakan oleh Pemohon dan kami dapati alasan permohonan semakan Pemohon adalah berdasarkan kepada **perenggan 3 (iv) Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014** yang dinyatakan di atas iaitu -

3. *Senarai kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan adalah ;*

vi. *Apabila hukuman yang diputuskan oleh seseorang Hakim Syarie semata-mata berdasarkan pengetahuannya mengenai fakta kes tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas.*

14) Pemohon juga menyatakan alasan semakannya adalah kerana prinsip yang digunakan oleh YA Hakim Bicara bahawa Perintah Hak Jagaan Sementara tidak boleh diubah adalah prinsip yang salah dan tidak bertepatan dengan undang-undang dan hukum Syarak kerana tidak ada mana-mana peruntukan undang-undang dan nas Syarak yang menyatakan sedemikian.

15) Kami telah memanggil dan menyemak rekod kes permohonan no. 10200-041-0466-2020 dan kami mendapati YA Hakim Bicara di dalam Alasan Penghakiman telah merujuk dan mengulas kepada Afidavit kedua-dua Pemohon dan Responden sebelum YA Hakim Bicara membuat keputusan.

16) Setelah kami meneliti Permohonan Semakan dan Afidavit Sokongan Pemohon kami dapati Pemohon telah gagal menunjukkan kepada kami dan menjelaskan dengan lebih lanjut apakah yang Pemohon maksudkan di dalam alasan permohonan ini iaitu -

“ Mahkamah Yang Mulia ini membuat semakan terhadap perintah yang diputuskan oleh Yang Arif Haji Solehan bin Haji Md Yatim secara material dihakimkan semata-mata berdasarkan pengetahuan mengenai fakta kes tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas (selepas ini disebut sebagai “ Yang Arif Hakim Bicara tersebut ”) yang telah diputuskan pada 09 Disember 2020 melalui Permohonan No.: 10200-041-0466-2020.”

17) Selain daripada itu, kami mendapati bahawa permohonan Pemohon supaya kami menyemak keputusan YA Hakim Bicara adalah bertentangan dengan prinsip utama semakan iaitu jika Pemohon mempunyai hak untuk merayu terhadap keputusan tersebut, maka keputusan tersebut tidak sepatutnya disemak.

18) Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan di dalam ***Kes Semakan Dato’ Sri Mahmud Abu Bekir bin Tun Pehin Sri (Dr) Abdul Taib lwn Shahnaz binti A. Majid, Permohonan No.: 14000-003-0040-2020*** telah menggariskan beberapa prinsip mengenai semakan iaitu -

“ Bagi mengelakkan berlakunya ‘ abuse of court process ’, Mahkamah akan membuat beberapa exercise terhadap sesuatu permohonan semakan yang dibuat oleh pihak-pihak.exercise kedua yang Mahkamah lakukan adalah bagi menentukan sama ada kes itu boleh dirayu atau pun tidak. Jika keputusan tersebut pada prinsipnya boleh dirayu oleh pihak-pihak, maka kes tersebut tidak wajar dibuat semakan..”

19) Kami dengan hormatnya bersetuju dengan prinsip yang digariskan tersebut. Ini adalah kerana kami berpendapat kes ini adalah berada di dalam kriteria seperti di perenggan 4 Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014 yang menyatakan seperti berikut -

4. Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.

20) Berdasarkan penelitian kami terhadap kes 10200-041-0466-2020, kami dapati prosiding kes tersebut telah pun selesai dan keputusannya telah pun diberikan oleh YA Hakim Bicara dengan kehadiran Pemohon dan Responden bersama Peguam Syarie masing-masing. Kami mendapati isu di dalam bantahan awal tersebut adalah berkaitan dengan bidangkuasa Mahkamah Tinggi Syariah untuk mengubah Perintah Interim yang telah dipinda oleh Mahkamah Rayuan Syariah dan bukannya berkaitan dengan Perintah Interim itu sendiri.

21) Oleh yang demikian kami berpendapat oleh kerana keputusan YA Hakim Bicara di dalam kes bantahan awal tersebut pada prinsipnya bukanlah kes yang tidak boleh dirayu maka keputusan tersebut adalah tidak sepatutnya disemak. Ianya bertujuan untuk mengelakkan berlakunya penyalahgunaan proses mahkamah atau *abuse of court process* oleh pihak-pihak.

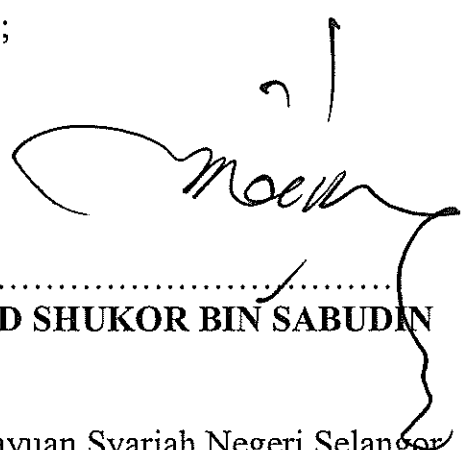
22) Sehubungan dengan itu, berdasarkan ulasan di atas, adalah lebih selamat untuk kami menolak permohonan semakan Pemohon ini dengan alasan bahawa keputusan tersebut tidak sepatutnya disemak sebaliknya dibuat melalui proses rayuan.

KEPUTUSAN

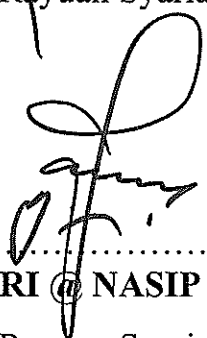
SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon
MAKA kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut;

- 1) Permohonan semakan Pemohon adalah **DITOLAK**.

Penghakiman ini diberikan oleh;

- 
1.
YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

- 
2.
YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

- 
3.
YA DATUK HAJI JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

2000

2000

2000